



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 2054 - Resolución TDC

VISTO:

El expediente EX-2025-93522101- -APN-DR#CNDC, caratulado: "DUQUEN ENERGY, LLC S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 2054)."

La presentación de fecha 25 de agosto de 2025 mediante la cual DUQUEN ENERGY, LLC notificó la adquisición del control exclusivo sobre SAN ANTONIO INTERNATIONAL OIL & GAS SERVICES LLC y ARMADILLO DRILLING SERVICES LLC.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia, emitido en esta misma fecha.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 9º, 11, y 28 de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación consiste en la adquisición del control exclusivo sobre SAN ANTONIO INTERNATIONAL OIL & GAS SERVICES LLC y ARMADILLO DRILLING SERVICES LLC (en conjunto, "SAN ANTONIO") por parte de DUQUEN ENERGY, LLC ("DUQUEN"), instrumentada el 18 de agosto de 2025 a través de un Acuerdo de Compra de Participación.

La operación implica la adquisición del control exclusivo indirecto, por parte de DUQUEN, sobre todas las subsidiarias de SAN ANTONIO con actividad en la Argentina: SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.A., SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S.A. y SESA INVERSIONES S.A. (en conjunto, "SAN ANTONIO ARG").

SAN ANTONIO ARG está compuesta por empresas que ofrecen servicios a empresas petroleras orientados al desarrollo, estimulación, mantenimiento y eventual abandono de pozos petroleros.

DUQUEN es una sociedad recientemente constituida en Delaware con el único propósito de actuar como vehículo de la presente operación, y no realiza hasta el momento actividad comercial.

El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 18 de agosto de 2025 y su notificación se realizó el 25 de agosto de 2025.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

Si bien la operación fue oportunamente notificada por la parte conforme al artículo 9° de la Ley 27.442, la Secretaría de Concentraciones Económicas procedió —dadas las características de la transacción— a analizar la procedencia de dicha notificación, evaluando si la operación se encuentra alcanzada por alguna de las excepciones previstas en el artículo 11 de la citada norma.

En particular, la Secretaría examinó si resulta aplicable la excepción contemplada en el artículo 11, inciso c), de la Ley 27.442, que exime de notificación obligatoria a las adquisiciones de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posea previamente activos o acciones de otras empresas en la Argentina.

El Dictamen concluye que la operación encuadra en dicha excepción y, en consecuencia, no se encontraba sujeta a la obligación de notificación del artículo 9° de la Ley 27.442, recomendando el archivo de las actuaciones.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente y el Dictamen reseñado, el Tribunal coincide con las conclusiones de la Secretaría por las razones que se exponen a continuación.

El artículo 11, inc. c), de la Ley 27.442 establece que se encuentran exentas de la notificación obligatoria las adquisiciones de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posea previamente activos o acciones de otras empresas en la Argentina y cuyas exportaciones hacia la Argentina no hubieran sido significativas, habituales y frecuentes durante los últimos treinta y seis meses.

La jurisprudencia de la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha considerado la adquisición de un conjunto de empresas como la adquisición de una única empresa cuando dichas empresas, si bien desde un punto de vista jurídico presentan una estructura societaria separada, desde un punto de vista económico funcionan como una unidad económica, desarrollando sus actividades de forma coordinada bajo el control de un controlante común.

En el presente caso, SAN ANTONIO ARG conforma una unidad económica a los efectos del artículo 11, inc. c), de la Ley 27.442. Asimismo, ni DUQUEN ni sus controlantes finales poseen participación de control sobre otras sociedades con actividad en la Argentina. DUQUEN es una empresa extranjera conforme a los parámetros establecidos en el artículo 11 del Decreto PEN 480/2018, al tener su domicilio social fuera del país.

En consecuencia, este Tribunal concluye que la operación notificada consiste en la adquisición de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posee previamente activos o acciones de otras empresas en la Argentina, por lo que se encuentra exceptuada de la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442, conforme a los parámetros del artículo 11, inc. c), de dicha norma.

Por lo tanto, corresponde disponer el archivo de las presentes actuaciones.

Por ello,

**EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
RESUELVE:**

Artículo 1°.- Disponer que la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición del control exclusivo sobre SAN ANTONIO INTERNATIONAL OIL & GAS SERVICES LLC y ARMADILLO DRILLING SERVICES LLC por parte de DUQUEN ENERGY, LLC, se encuentra exceptuada de la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442, conforme a lo previsto en el artículo 11, inc. c), de dicha norma.

Artículo 2°.- Archivar las presentes actuaciones.

Artículo 3°.- Notifíquese a DUQUEN ENERGY, LLC y a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 4°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de la actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2025-93522101- -APN-DR#CNDC, caratulado "DUQUEN ENERGY, LLC S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 2054)."

I LA OPERACIÓN NOTIFICADA Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre SAN ANTONIO INTERNATIONAL OIL & GAS SERVICES LLC y ARMADILLO DRILLING SERVICES LLC (en conjunto, "SAN ANTONIO") por parte de DUQUEN ENERGY, LLC. ("DUQUEN").
2. La operación implica la adquisición del control exclusivo, por parte de DUQUEN, sobre todas las subsidiarias de SAN ANTONIO con actividad en la Argentina: SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.A., SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S.A. y SESA INVERSIONES S.A. (en conjunto, "SAN ANTONIO ARG").
3. La operación se instrumentó el 18 de agosto de 2025 a través de un *Acuerdo de Compra de Participación*.
4. DUQUEN es una sociedad recientemente constituida en Delaware con el único propósito de actuar como vehículo de la presente operación, y no realiza hasta el momento actividad comercial.
5. SAN ANTONIO ARG está compuesta por empresas que ofrecen servicios a empresas petroleras orientados al desarrollo, estimulación, mantenimiento y eventual abandono de pozos petroleros.
6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 18 de agosto de 2025, y su notificación a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 25 de agosto de 2025.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 25 de agosto de 2025, DUQUEN notificó la transacción mediante la presentación del formulario F0 + F1. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 (LDC).
8. El 1 de septiembre de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, la ex CNDC consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.
9. El 14 de octubre de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 + F1 acompañado.
10. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 14 de octubre de 2025.

III ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA NOTIFICACIÓN EFECTUADA

11. En la transacción analizada, DUQUEN —una empresa extranjera— adquiere SAN ANTONIO de manos de LSF10 ALAMO INVESTMENTS, LTD —un mismo vendedor— y, en consecuencia, adquieren el control exclusivo indirecto sobre SAN ANTONIO ARG.
12. Cabe mencionar que el artículo 11 de la LDC, inc. c), establece que “[s]e encuentran exentas de la notificación obligatoria prevista en el artículo 9° de la presente ley, las siguientes operaciones: (...) c) Las adquisiciones de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posea previamente activos (excluyendo aquellos con fines residenciales) o acciones de otras empresas en la Argentina y cuyas exportaciones hacia la Argentina no hubieran sido significativas, habituales y frecuentes durante los últimos treinta y seis meses.”
13. Esta excepción exime de notificación aquellas operaciones de concentración económica en las cuales una empresa extranjera ingresa por primera vez en los mercados locales.
14. En reiteradas oportunidades, la ex CNDC ha considerado la adquisición de un conjunto de empresas como la adquisición de una única empresa —a los efectos de aplicar la excepción prevista en el artículo 11, inc. c), de la LDC— cuando dichas empresas, si bien desde un punto de vista jurídico presentan una estructura societaria separada, desde un punto de vista económico funcionan como una unidad económica, desarrollando sus actividades de forma coordinada y como una única empresa en toda su operatoria, bajo el control de un controlante común.¹
15. Por su parte, el artículo 11 del Decreto PEN 480/2018 establece que se considera extranjera a una empresa si su domicilio social o el principal asiento de sus negocios se encuentra fuera del país; también se considerara comprendidas dentro de la excepción aquellas empresas extranjeras que fijaren su domicilio social en el país a los efectos del perfeccionamiento de la operación de concentración económica en cuestión.
16. Dicho esto, esta SCE considera que la operación de concentración notificada se encuentra alcanzada por los extremos mencionados en el artículo 11, inc. c), de la LDC y conforma una excepción para la notificación de la operación.
17. Esto es así porque, acorde a la documentación acompañada y la información brindada, ni DUQUEN ni sus controlantes finales poseen participación de control sobre otras sociedades con actividad en la Argentina; SAN ANTONIO ARG conforma, acorde a la jurisprudencia de la ex CNDC, una unidad económica, por lo que pueden considerarse a la luz del artículo 11, inc. c), de la LDC “una única empresa” y DUQUEN es una empresa extranjera, acorde a los parámetros legales establecidos en el artículo 11 del Decreto PEN 480/2018.
18. Luego de analizar en detalle la información y documentación acompañada por la notificante, esta SCE entiende que la operación notificada consiste en la adquisición de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posee previamente activos o acciones de otras empresas en la Argentina, por lo que la operación de concentración se encuentra exceptuada de notificación prevista en el

¹ Opinión Consultiva N° 222, caratulado “DUTCH HOLDCO ARG. BV Y BAYSING S.A.R.L. S/ CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY N° 25.156 -OPI N° 222-”, Expte MECON N° S01:0278071/2012, Dictamen N° 967 de fecha 23/11/12, Resolución N° 149 de fecha 03/12/12).

artículo 9° de la citada norma, conforme a los parámetros del artículo 11, inc. c), de la LDC.

IV CONCLUSIONES

19. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS opina que la operación de concentración económica notificada encuadra en la excepción del artículo 11, inc. c), de la Ley 27.442.
20. Por ello, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS aconseja al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA disponer que la operación notificada no está sujeta a la obligación de notificación dispuesta en el artículo 9° de la Ley 27.442 y, en consecuencia, resolver el archivo de las presentes actuaciones.
21. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: CONC. 2054 - Dictamen Archiva

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.